

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 05/08/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba el cambio de titularidad a favor de Enel Green Power España, SL, de la ocupación temporal en el monte de utilidad pública Losilla, Matallana, Azagador, Pinos Altos, Las Ramblas, Cerro Panizar y El Rodeno número 167 del catálogo de la provincia de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Enguñados y sito en su término municipal autorizada a Energía Eólica Galerna, SL, para instalación de parque eólico. Expediente: Id 2891. T 920616. [2026/5969]

Examinada la tramitación del expediente para el cambio de titularidad del expediente de ocupación temporal, autorizada a Energía Eólica Galerna, SL, en el Monte de Utilidad Pública Redonda número 167 del Catálogo de Cuenca, propiedad del Ayuntamiento de Enguñados y sito en su término municipal, para la instalación de un parque eólico, resulta lo siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 24 de febrero de 2022 se publica en el DOCM número 38 Resolución de 13/01/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la ocupación temporal en el Monte de Utilidad Pública Losilla Matallana, Azagador, Pinos Altos, Las Ramblas, Cerro Panizar y El Rodeno número 167 del catálogo de la provincia de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Enguñados y sito en su término municipal, para la instalación de un parque eólico a favor de Energía Eólica Galerna, SL.

Segundo. La empresa Enel Green Power España, SL solicita con fecha 24 de marzo de 2026 el cambio de titularidad, por fusión por absorción de Energía Eólica Gregal, SL y Energía Eólica Galerna, SL, adjuntando escrituras.

Tercero. Con fecha 29 de abril de 2026, el Jefe de Servicio de Medio Natural de Cuenca informa favorablemente sobre el cambio de titularidad y se remite el expediente a la Dirección General para su resolución.

Vistos. El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/11494, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fundamentos de derecho

Primero. El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.

Segundo. El nuevo titular acepta las condiciones establecidas en la Resolución de 13/01/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la ocupación temporal en el Monte de Utilidad Pública Losilla Matallana, Azagador, Pinos Altos, Las Ramblas, Cerro Panizar y El Rodeno número 167 del catálogo de la provincia de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Enguñados y sito en su término municipal, para la instalación de un parque eólico a favor de Energía Eólica Galerna, SL.

Tercero. A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los artículos 168 y posteriores del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y el artículo 8 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Cuarto. Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente.

Por todo ello, esta Dirección General resuelve autorizar el cambio de titularidad de la ocupación aprobada por Resolución de 13/01/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la ocupación temporal en el monte de utilidad pública Losilla Matallana, Azagador, Pinos Altos, Las Ramblas, Cerro

Panizar y El Rodeno número 167 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Enguídanos y sito en su término municipal, para la instalación de un parque eólico a favor de Energía Eólica Galerna, SL, considerando como el nuevo titular a Enel Green Power España, SL.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU>

Toledo, 5 de agosto de 2026

La Directora General de Medio Natural y Biodiversidad
SUSANA JARA SÁNCHEZ